

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2781/2535

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คา เชย์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สงวน บุญ ส่ง
พลาสติก กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 75 เดิม, มาตรา 241, มาตรา 291, มาตรา 680, มาตรา 691

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 60, มาตรา 142, มาตรา 245 (1), มาตรา 247, มาตรา 249 วรรคแรก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่าฟ้องเคลือบคลุม เพราะไม่บรรยายว่าจำเลยนำเช็คไปขายลดเท่าใด ชำระแล้วเท่าใด ค้างอีกเท่าใด แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ทราบยอดหนี้ที่แน่นอน ทำให้จำเลยไม่เข้าใจสภาพแห่งข้อหา ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้อง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงแตกต่างไปจากที่ให้การต่อสู้คดีไว้ และศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ไปมอบอำนาจให้ฟ้องคดี มี น. ผู้รับมอบอำนาจมาเบิกความรับรอง และยืนยันว่าได้มอบอำนาจให้ตนฟ้องคดีจริง แม้จะไม่ได้นำผู้มอบอำนาจมาเบิกความเป็นพยาน เมื่อจำเลยมิได้นำสืบหักล้างย่อมฟังได้ว่า โจทก์มอบอำนาจให้ น. ฟ้องคดีจริง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตาม

สัญญาขายลดเช็ค เมื่อเช็คที่จำเลยที่ 1 นำไปขายลดเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะยึดเช็คดังกล่าวไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คได้ จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายลดเช็คให้โจทก์ แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้จำเลยที่ 1 จึงส่งจ่ายเช็คฉบับใหม่ให้แทนเพื่อเป็นประกันเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยไม่มีข้อตกลงว่าโจทก์จะต้องคืนเช็คที่ขายลดดังนี้ การส่งจ่ายเช็คฉบับใหม่ให้โจทก์ไป จึงมิใช่เป็นการชำระหนี้และตามพฤติการณ์ถือว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์ยึดถือเช็คที่ขายลดไว้ได้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะอ้างเหตุที่โจทก์ไม่คืนเช็คที่ทำสัญญาขายลดไว้ เพื่อปิดความรับผิดชอบไม่ต้องชำระหนี้หาได้ไม่ การที่ น. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง แต่หลังจากฟ้องแล้ว ทราบว่าจำเลยนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์แต่จะเป็นจำนวนเท่าใดจำไม่ได้นั้น เป็นการเบิกความยืนยันว่าขณะโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นหนี้อยู่ตามฟ้อง เมื่อฟ้องแล้วหนี้ได้ลดลงเพราะได้มีการชำระหนี้กันบางส่วน เพียงแต่จำนวนเท่าใดจำไม่ได้เท่านั้น ทางพิจารณาจึงไม่ต่างกับฟ้อง แม้จำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันจะมีได้อุทธรณ์ฎีกาในปัญหาเรื่องจำนวนเงินที่ตนจะต้องรับผิดชอบ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันร่วมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงิน 2,000,000 บาท และอุปกรณ์แห่งนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 3 ด้วย เพราะเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบ 247

โจทก์ฟ้อง ขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค เป็นเงิน 2,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปีและขอให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,697,432.33

บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 2,200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และจำเลยที่ 1 ได้นำต้นเงินและดอกเบี้ยไปชำระให้โจทก์แล้ว แต่โจทก์ไม่เคยตัดทอนบัญชีจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การทำนองเดียวกับจำเลยที่ 1 และต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2 ทั้งนี้ ชอบที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 เสียก่อน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การทำนองเดียวกับจำเลยที่ 1 และต่อสู้ว่าไม่เคยทำสัญญาค้าประกันกับโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,503,452.88 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงิน 2,200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยายว่าจำเลยนำเช็คไปขายลดเท่าใด เรียกเก็บเงินได้เท่าใด เรียกเก็บเงินไม่ได้เท่าใด ชำระแล้วเท่าใด ค้างอีกเท่าใด การคิดดอกเบี้ยไม่แจ่มแจ้งให้เห็นว่าคิดจากต้นเงินเท่าใดระยะเวลาเท่าใด แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 กลับอุทธรณ์ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์เบิกความว่า หลังจากโจทก์

ฟ้องแล้ว จำเลยได้นำเงินมาชำระบางส่วนเท่าไรจำไม่ได้แสดงว่าโจทก์ไม่ทราบยอดหนี้ที่แน่นอน ทำให้จำเลยไม่เข้าใจสภาพแห่งข้อหาไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้อง ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงแตกต่างไปจากที่ให้การต่อสู้คดีไว้ ซึ่งศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ส่วนปัญหาว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายนิสิต ถาวรศักดิ์เจริญฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.3 มีนายนิสิต พานิชชีวะ และนางดารณี อัดตะนันท์ ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจโดยระบุว่ากระทำการแทนโจทก์ และใบมอบอำนาจมีตราของบริษัทโจทก์ประทับเป็นรอยดุน อยู่ ซึ่งตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทโจทก์ เอกสารหมายเลข จ.1 กำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ โดยมีนายนิสิตผู้รับมอบอำนาจมาเบิกความรับรองและยืนยันว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้ตนฟ้องคดีจริง โดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้าง แม้โจทก์มิได้นำนายนิสิตและนางดารณีมาเบิกความเป็นพยานก็รับฟังได้แล้วว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายนิสิต ถาวรศักดิ์เจริญฟ้องคดีจริง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์เพราะโจทก์ไม่คืนเช็คที่จำเลยที่ 1 ขยายลดไว้แก่โจทก์และเรียกเก็บเงินไม่ได้ให้แก่จำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาขยายลดเช็คที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ตามสัญญา เมื่อเช็คทั้ง 9 ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 นำไปขยายลดให้แก่โจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะยึดเช็คดังกล่าวไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาขยายลดเช็คได้ ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คจำนวน 9 ฉบับให้โจทก์ใหม่แล้ว โจทก์จะต้องคืนเช็คทั้ง 9 ฉบับที่จำเลยที่ 1 ขยายลดไว้ให้แก่จำเลยที่ 1 นั้น ปรากฏว่าตามหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.1 ที่จำเลยที่ 1 ทำไว้ให้โจทก์ไม่มีข้อความระบุไว้เลยว่า โจทก์จะต้องคืนเช็คที่ขยายลด

ให้แก่จำเลยที่ 1 แต่กลับได้ความว่าเช็คที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายให้โจทก์ไปทั้ง 9 ฉบับนั้นก็เพื่อเป็นประกันเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์หลายครั้งด้วยกัน ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คทั้ง 9 ฉบับให้โจทก์ไป จึงมิใช่เป็นการชำระหนี้ และพฤติการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่า จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์ยึดถือเช็คที่ขายลดทั้ง 9 ฉบับไว้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงอ้างเหตุที่โจทก์ไม่คืนเช็คที่ทำสัญญาขายลดเช็คไว้เพื่อปิดความรับผิดชอบไม่ต้องชำระหนี้หาได้ไม่ การที่นายนิสิตผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง แต่หลังจากฟ้องแล้วทราบว่าจำเลยนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์แต่จะเป็นจำนวนเท่าใดจำไม่ได้ นั่น เป็นการเบิกความยืนยันว่าขณะโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นหนี้อยู่ตามฟ้อง เมื่อฟ้องแล้วหนี้ได้ลดลง เพราะมีการชำระหนี้กันบางส่วน เพียงแต่จำนวนเท่าใดจำไม่ได้เท่านั้น ทางพิจารณาจึงไม่ต่างกับฟ้องดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา เมื่อทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 193,979.45 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ที่เหลือจำนวน 3,503,452.88 บาท แก่โจทก์ส่วนจำเลยที่ 2 นั้นได้ทำสัญญาค้ำประกันชำระหนี้ในวงเงิน 2,000,000 บาท และอุปกรณ์แห่งหนี้ที่ศาลล่าง ทั้งสองให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในหนี้ในวงเงินจำนวน 2,200,000 บาท นั้น ไม่ถูกต้องสำหรับจำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันแม้จะมีได้อุทธรณ์ฎีกาในปัญหาเรื่องจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้เท่าไรขึ้นมา เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันร่วมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมไว้ในวงเงิน 2,000,000 บาท และอุปกรณ์แห่งหนี้เช่นเดียวกัน ก็สมควรพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 3 ด้วย เพราะเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบมาตรา 247 และปรากฏว่าเช็คที่นำมาขายลดครั้งสุดท้ายส่งจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่ค้ำประกันจำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในวงเงิน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่

ลงในเช็คจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>